

제 1 장 총칙

제 1 조 (목적) 본 약관은 (주)크리에이티브 (이하 "회사")가 제공하는 "CreatorHub" 플랫폼 및 관련 제반 서비스(이하 "서비스")를 이용함에 있어 "회원"과 "회사" 간의 권리, 의무 및 책임사항을 규정함을 목적으로 합니다.

제 2 조 (용어의 정의)

1. "서비스": "회원"이 "콘텐츠"를 업로드, 공유하고 다른 이용자와 소통할 수 있도록 "회사"가 제공하는 온라인 플랫폼 및 관련 기술을 의미합니다.
2. "회원": 본 약관에 동의하고 "회사"로부터 "서비스" 이용 자격을 부여받은 자를 의미합니다.
3. "콘텐츠": "회원"이 "서비스"에 게시, 업로드, 제출하는 텍스트, 이미지, 영상, 오디오, 링크 등 일체의 정보 및 자료를 의미합니다.
4. "계정": "회원"의 식별 및 "서비스" 이용을 위하여 "회원"이 선정하고 "회사"가 승인하는 이메일 주소 또는 문자, 숫자, 특수문자의 조합을 의미합니다.

제 3 조 (약관의 명시와 개정)

1. "회사"는 본 약관의 내용을 "회원"이 쉽게 알 수 있도록 "서비스" 초기 화면에 게시합니다.
2. "회사"는 「약관의 규제에 관한 법률」, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 등 관련 법령을 위배하지 않는 범위에서 본 약관을 개정할 수 있습니다.
3. 약관 개정 시 "회사"는 적용일자 7일 전에 공지하며, "회원"에게 불리한 변경의 경우 30일 전에 공지합니다. "회원"이 명시적 거부 의사 없이 "서비스"를 계속 이용하는 경우 개정 약관에 동의한 것으로 간주됩니다.
4. "회원"이 개정약관에 동의하지 않는 경우 "회원"은 "서비스" 이용을 중단하고 회원 탈퇴를 할 수 있습니다.

제 4 조 (회원 가입 및 이용계약 체결)

1. 이용계약은 "서비스"를 이용하려는 자(이하 "가입신청자")가 본 약관의 내용에 동의한 다음 "회사"가 정한 절차에 따라 가입신청을 하고, "회사"가 이러한 신청에 대하여 승낙함으로써 체결됩니다.
2. "회사"는 "가입신청자"의 신청에 대하여 "서비스" 이용을 승낙함을 원칙으로 합니다.
3. "회사"는 다음 각 호에 해당하는 신청에 대하여는 승낙을 하지 않거나 사후에 이용계약을 해지할 수 있습니다. 가. "가입신청자"가 이전에 본 약관에 의하여 회원 자격을 상실한 적이 있는 경우 (단, "회사"의 재가입 승낙을 얻은 경우는 예외) 나. 실명이 아니거나 타인의 명의를 이용한 경우 다. 허위의 정보를 기재하거나, "회사"가 요청하는 필수 정보를 제공하지 않은 경우 라. "서비스"의 기술적, 운영적

필요에 따라 승낙이 곤란한 경우 마. "가입신청자"의 귀책사유로 인하여 승인이 불가능하거나 기타 규정한 제반 사항을 위반하며 신청하는 경우

제 5 조 (회원 계정 관리)

1. "회원"의 "계정"(아이디 및 비밀번호)에 대한 관리 책임은 "회원" 본인에게 있으며, "회원"은 이를 제 3 자에게 이용하게 하거나 양도, 대여할 수 없습니다.
2. "회사"는 "회원"의 "계정" 정보가 개인정보 유출 우려가 있거나, 반사회적이거나, "회사" 또는 "회사"의 운영자로 오인할 우려가 있는 경우 해당 "계정"의 이용을 제한할 수 있습니다.
3. "회원"은 "계정" 정보가 도용되거나 제 3 자가 사용하고 있음을 인지한 경우에는 이를 즉시 "회사"에 통지하고 "회사"의 안내에 따라야 합니다.
4. 제 3 항의 경우에 해당 "회원"이 "회사"에 그 사실을 통지하지 않거나, 통지한 경우에도 "회사"의 안내에 따르지 않아 발생한 불이익에 대하여 "회사"는 책임지지 않습니다.

제 6 조 (회사의 의무)

1. "회사"는 관련 법령과 본 약관이 금지하는 행위 및 미풍양속에 반하는 행위를 하지 않으며, 계속적이고 안정적으로 "서비스"를 제공하기 위하여 최선을 다하여 노력합니다.
2. "회사"는 "회원"이 안전하게 "서비스"를 이용할 수 있도록 개인정보(신용정보 포함) 보호를 위한 보안 시스템을 갖추어야 하며, 개인정보처리방침을 공시하고 준수합니다.
3. "회사"는 "서비스" 이용과 관련하여 "회원"으로부터 제기된 의견이나 불만이 정당하다고 인정할 경우에는 이를 처리하여야 합니다.

제 7 조 (회원 콘텐츠의 업로드 및 관리)

1. "회원"은 자신이 저작권을 보유하거나 제 3 자로부터 적법한 이용 권한을 확보한 "콘텐츠"만을 "서비스"에 업로드할 수 있습니다.
2. "회원"은 자신의 "콘텐츠"가 제 3 자의 저작권, 상표권, 초상권, 명예 등 일체의 권리를 침해하지 않으며, 관련 법령(음란물, 명예훼손, 불법 정보 유통 금지 등)을 준수함을 보증해야 합니다.
3. "서비스"에 업로드된 "콘텐츠"에 대한 모든 법적 책임은 해당 "콘텐츠"를 게시한 "회원"에게 있습니다.
4. "회사"는 "콘텐츠"를 사전 검열할 의무를 지지 않습니다. 다만, "회사"는 "콘텐츠"가 법령에 위반되거나, 본 약관에 위배되거나, 제 3 자의 권리를 침해한다는 명백한 신고가 접수된 경우, 또는 "서비스" 운영 정책에 반한다고 판단되는 경우, 해당 "콘텐츠"를 사전 통지 없이 임시 조치, 삭제 또는 비공개 처리할 수 있습니다.

제 8 조 (콘텐츠에 대한 회원의 권리)

1. "회원"은 본 약관 제 7 조에 따라 "서비스"에 업로드한 "콘텐츠"에 대한 저작권 및 기타 지적 재산권을 계속 보유합니다. "회사"는 "콘텐츠"의 소유권을 주장하지 않습니다.
2. "회원"이 "서비스"에 "콘텐츠"를 업로드하는 것은, "서비스"의 원활한 운영 및 제공을 위해 "회사"에게 해당 "콘텐츠"의 저장, 복제, 전송(국내외 서버 간 전송 포함) 등 제한적인 이용 권한을 부여하는 것을 의미합니다.
3. "서비스"의 홍보, 프로모션, 또는 "서비스" 개선 연구를 위한 "콘텐츠" 이용 권한의 구체적인 범위와 조건은, 본 약관의 마지막 장에 첨부된 **[부칙 제 2 조 (콘텐츠 라이선스 범위)]**에 따릅니다. "회원"은 "서비스" 가입 시 이 부칙의 내용에 동의한 것으로 간주됩니다.

제 9 조 (개인정보의 보호 및 처리)

1. "회사"는 「개인정보 보호법」 및 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 등 관계 법령이 정하는 바에 따라 "회원"의 개인정보를 보호하기 위해 노력합니다.
2. "회사"는 "서비스" 제공을 위해 필요한 최소한의 범위에서 "회원"의 개인정보를 수집·이용할 수 있으며, 수집 시 "회원"에게 고지하고 동의를 받습니다. 상세한 내용은 '개인정보처리방침'을 따릅니다.
3. "회사"는 더 나은 "서비스" 제공, 안정적인 데이터 백업, 및 글로벌 "서비스" 운영을 위해 "회원"의 개인정보를 처리하는 시스템을 국내외 여러 국가에 분산하여 운영할 수 있습니다.
4. 제 3 항에 따른 개인정보의 국외 이전에 관한 구체적인 항목, 국가, 목적, 보유 기간 및 절차에 대한 "회원"의 포괄적인 동의는 본 약관의 **[부칙 제 3 조 (데이터 처리 및 국외 이전)]**에서 상세히 규정합니다.

제 10 조 (회원의 금지 행위) "회원"은 다음 각 호에 해당하는 행위를 하여서는 안 됩니다.

1. "서비스" 신청 또는 "회원" 정보 변경 시 허위 내용을 등록하는 행위
2. 타인의 정보를 도용하거나 "계정"을 부정하게 거래하는 행위
3. "회사"의 임직원이나 운영자를 사칭하거나 관련 정보를 도용하는 행위
4. "회사"가 게시한 정보를 변경하거나 "서비스"를 해킹하려는 시도
5. "회사" 및 기타 제 3 자의 저작권 등 지식재산권을 침해하는 "콘텐츠"를 게시하는 행위
6. "회사" 및 기타 제 3 자의 명예를 손상시키거나 업무를 방해하는 행위
7. 외설적이거나 폭력적인 "콘텐츠", 기타 공서양속에 반하는 정보를 "서비스"에 게시하는 행위
8. "회사"의 동의 없이 영리를 목적으로 "서비스"를 이용하는 행위
9. "서비스"의 안정적 운영을 방해할 수 있는 바이러스, 악성 코드 등을 유포하는 행위
10. 기타 관련 법령에 위배되거나 부당한 행위

제 11 조 (서비스의 변경 및 중단)

1. "회사"는 상당한 이유가 있는 경우 "서비스"의 운영상, 기술상의 필요에 따라 제공하는 "서비스"의 전부 또는 일부를 변경할 수 있습니다.
2. "회사"는 다음 각 호에 해당하는 경우 "서비스"의 전부 또는 일부를 제한하거나 중단할 수 있습니다. 가. "서비스"용 설비의 보수, 점검, 교체 등 정기점검 또는 공사로 인한 부득이한 경우 나. 정전, 설비 장애, 이용량 폭주, 기간통신사업자의 회선 장애 등으로 정상적인 "서비스" 이용에 지장이 있는 경우 다. 천재지변, 국가비상사태 등 불가항력적 사유가 발생한 경우 라. 기타 "회사"의 경영상, 운영상 판단에 따라 "서비스" 중단이 불가피한 경우
3. "회사"가 "서비스"를 중단하는 경우에는 "회원"에게 제 3 조 제 3 항의 방식에 따라 사전에 통지합니다. 단, "회사"가 통제할 수 없는 사유로 인한 중단의 경우에는 사후 통지로 갈음할 수 있습니다.

제 12 조 (회사의 일반 면책 조항)

1. "회사"는 천재지변 또는 이에 준하는 불가항력으로 인하여 "서비스"를 제공할 수 없는 경우에는 "서비스" 제공에 관한 책임이 면제됩니다.
2. "회사"는 "회원"의 귀책사유로 인한 "서비스" 이용 장애에 대하여는 책임을 지지 않습니다.
3. "회사"는 "회원"이 "서비스"와 관련하여 게재한 "콘텐츠", 정보, 자료, 사실의 신뢰도, 정확성 등에 관하여는 책임을 지지 않습니다.
4. "회사"는 "회원" 상호간 또는 "회원"과 제 3 자 상호간에 "서비스"를 매개로 하여 발생한 분쟁(예: "콘텐츠" 거래, 명예훼손 등)에 대하여 개입할 의무가 없으며, 이로 인한 손해를 배상할 책임이 없습니다.
5. "회사"는 "무료"로 제공되는 "서비스" 이용과 관련하여 관련 법령에 특별한 규정이 없는 한 책임을 지지 않습니다.

제 13 조 (광고의 게재)

1. "회사"는 "서비스"의 운영과 관련하여 "서비스" 화면, 홈페이지, 전자우편 등에 광고를 게재할 수 있습니다.
2. "회원"은 "서비스" 이용 시 노출되는 광고 게재에 대하여 동의합니다.
3. "회사"는 "서비스" 상에 게재된 광고주와의 판촉 활동에 "회원"이 참여하거나 교신 또는 거래를 함으로써 발생하는 손실과 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

제 14 조 (계약 해지 및 이용 제한)

1. "회원"은 언제든지 "서비스" 내 "계정 설정" 메뉴를 통하여 이용계약 해지(회원 탈퇴)를 신청할 수 있습니다. "회사"는 관련 법령이 정하는 바에 따라 이를 즉시 처리하여야 합니다.

2. "회원"이 본 약관, 특히 제 10 조(회원의 금지 행위)의 의무를 위반하거나 "서비스"의 정상적인 운영을 방해한 경우, "회사"는 경고, 일시정지, 영구이용정지 등으로 "서비스" 이용을 단계적으로 제한할 수 있습니다.
3. "회사"는 전항에도 불구하고, 명의도용 및 저작권 침해, 불법 프로그램 제공, "서비스" 운영 방해 등 관련 법령을 위반하는 중대한 사안의 경우 즉시 영구이용정지 또는 이용계약을 해지할 수 있습니다.
4. 이용계약이 해지되는 경우, "회원"의 "콘텐츠" 및 모든 데이터는 관련 법령 및 개인정보처리방침에 따라 처리됩니다.

제 15 조 (권리의 양도 금지) "회원"은 "회사"의 명시적인 사전 서면 동의 없이는 "서비스"의 이용권한, 기타 이용계약상의 지위 및 본 약관상의 권리와 의무를 제 3 자에게 양도, 증여, 대여하거나 담보로 제공할 수 없습니다.

제 16 조 (손해배상)

1. "회사"의 고의 또는 과실로 인하여 "회원"에게 손해가 발생한 경우, "회사"는 그 손해를 배상할 책임을 집니다.
2. "회사"의 책임은 "회원"이 입은 직접적, 통상적 손해에 한하며, 특별 손해, 간접 손해, 결과적 손해는 배상하지 않습니다.
3. "유료 서비스" 이용 "회원"의 경우, "회사"의 총 배상 책임은 어떠한 경우에도 해당 "회원"으로부터 손해 발생 직전 6 개월간 지급받은 서비스 이용료의 합계를 초과하지 않습니다.
4. "회원"이 본 약관을 위반하여 "회사"에 손해를 입힌 경우, "회원"은 "회사"가 입은 모든 손해를 배상하여야 합니다.

제 17 조 (준거법 및 재판관할)

1. 본 약관은 대한민국 법령에 따라 규율되고 해석됩니다.
2. "회사"와 "회원" 간에 발생한 분쟁에 관한 소송은, 민사소송법상의 관할법원(예: "회원"의 주소지)에 제기하는 것을 원칙으로 합니다.

--- (본 약관 종료) ---

[부칙]

제 1 조 (약관의 효력) 본 약관은 2025 년 01 월 01 일부터 시행됩니다.

제 2 조 (콘텐츠 라이선스 범위) 본 약관 제 8 조 제 3 항에 따라, "회원"은 "콘텐츠"를 "서비스"에 게시, 업로드, 제출하는 행위를 통해 "회사" 및 "회사"의 승계인, 계열사, 그리고 "회사"가 지정하는 제 3 의 파트너에게 해당 "콘텐츠"의 일부 또는 전부를 사용, 복제, 수정, 편집, 각색, 번역, 2 차적 저작물 작성, 배포, 공연, 공중송신(전송, 방송 등), 전시할 수 있는, 취소 불가능하고(Irrevocable), 영구적이며(Perpetual), 전 세계적이고, 로열티가 없으며, 재라이선스(Sub-license)가 가능한 라이선스를 부여하는 것에 동의합니다. 이 라이선스는 "회사" 및 "회사"의 파트너가 "서비스"를 홍보(타사 플랫폼 포함)하거나 "서비스" 개선을 위한 인공지능 학습 데이터로 활용하는 목적을 포함합니다. 이 라이선스는 "회원"이 "서비스"를 탈퇴하거나 해당 "콘텐츠"를 "서비스"에서 삭제한 후에도 "회사"의 아카이브, 법적 의무 준수, 및 기 허락된 프로모션 목적을 위해 존속합니다.

제 3 조 (데이터 처리 및 국외 이전)

1. 본 약관 제 9 조 제 4 항에 따라, "회원"은 "회사"가 "서비스" 제공, 성능 개선, 보안 유지, 24 시간 고객 지원, 데이터 백업 및 재해 복구의 목적으로 "회원"의 개인정보(식별정보, "서비스" 이용기록 등) 및 "콘텐츠" 데이터를 대한민국 이외의 국가(예: 미국, 아일랜드, 싱가포르, 일본 등)에 위치한 클라우드 서비스 제공자(예: Amazon Web Services, Google Cloud Platform)의 서버 및 데이터 센터로 이전하고 저장, 처리하는 것에 포괄적으로 동의합니다.
2. "회원"은 이러한 국외 이전이 "서비스" 이용에 필수적임을 이해하며, 이전에 필요한 구체적인 정보(이전 국가, 항목, 보유 기간, 이전받는 자)는 "회사"의 별도 '개인정보처리방침'에 명시되나, "회사"의 글로벌 인프라 변경 및 클라우드 서비스 제공자의 정책에 따라 해당 내용이 수시로 변경될 수 있음에 동의합니다.
3. "회원"은 본 부칙 제 3 조의 국외 이전에 동의하지 않을 경우, "서비스" 가입이 제한되거나 "서비스" 이용이 불가능할 수 있음을 확인합니다.

2025 년 01 월 01 일

(주)크리에이터허브 서울특별시 성동구 성수일로 8 길 5, 10 층 (성수동, SK V1 TOWER)
대표이사 박현우 (인)